1. Anh/chị có nhận xét gì về cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh H truy tố Trung , T và Văn về tội "Giết người" theo điểm n, o khoản 1 Điều 93 bộ luật Hình sự năm 1999; tội "*cướp tài sản*" theo điểm a, d, đ khoản 2 Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1999?
2. Nếu được phân công bào chữa cho bị cáo Trung và T, anh/chị phải tiền hành những việc gì? Hãy trình bày quan điểm và lập luận bòa chữa của anh/chị tại phiên tòa để bảo vệ quyền lợi cho Trung, T?

Bài B.

Ông Trần Văn S và bà Lê Thị M được gia đình tổ chức cưới theo nghi lễ truyền thống và về chung sống với nhau từ năm 1972. Ông bà có 3 người con gái. NĂm 1981, ông bà xây dựng được một ngôi nhà 2 tầng tại số 1 đường X. Năm 1982, vì mong có con trai nên ông S và bà M đã thỏa thuận với nhau để ông S cưới bà K làm vợ. Việc cưới xin được tổ chức theo nghi lễ địa phương. Năm 1985, bà K sinh con trai là anh C. Năm 1995, ông S xây một ngôi nhà 5 tầng tại số 5 đường Z. Từ đó, ông S và bà K sống cùng anh C tại ngôi nhà đó. Năm 2006, ông S qua đời không để lại di chúc. Tranh chấp về thừa kế phát sinh giữa bà M, bà K, ba người con gái và anh C. Vào thời điểm, ngôi nhà số 1 đường X trị giá 3 tỷ đồng. Ngôi nhà số 5 đường Z trị giá 8,7 tỷ đồng.

1. Là người được cử, anh/chị sẽ tư vấn cho gia đình bà M những vấn đề gì?
2. Anh/chị hãy chia thừa kế của ông S?

<u>Đáp án</u>

	Nội dung trả lời	**Điểm**
1	Câu 1: Dân sự	
1	1.Các tình tiết cần làm rõ: - Việc mua căn hộ 101, Thanh Xuân, Hà Nội là có thực không: - Có xác nhận của người làm chứng không? - Phía bên kia có chứng cứ nào chứng minh bà Hoa mượn nhà không hay mượn nhà giấy tờ nhà chứ không có giao dịch mua bán không? (Giấy tờ giao nhận hoặc người làm chứng, Giấy tờ cam kết về việc mượn nhà…) - Xác minh tại thời điểm 2000, có việc Công ty quản lý nhà tái định cư kiểm tra giấy tờ gì không?	**1,5**
	3. Đánh giá chứng cứ:	**1**